



רשומות

הצעות חוק

ה מ מ ש ל ה

9 במרץ 2026

1937

כ' באדר התשפ"ו

עמוד

הצעת חוק הקאדים (תיקון מס' 20) (ייצוג הולם לנשים בוועדה לבחירת קאדים), התשפ"ו–2026 . . . 1178

הצעת חוק הקאדים (תיקון מס' 20) (ייצוג הולם לנשים בוועדה לבחירת קאדים), התשפ"ו-2026

תיקון סעיף 4

1. בחוק הקאדים, התשכ"א-1961¹ (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 4 –

(1) בסעיף קטן (א), אחרי "סגן שר מוסלמי" יבוא "ואם לא בחרה הממשלה חבר ממשלה מוסלמי או סגן שר מוסלמי, תיבחר חברה מחברות הממשלה";

(2) אחרי סעיף קטן (א) יבוא:

"(2א) לפחות אחד מנציגי הכנסת בוועדה, ולפחות אחד מנציגי לשכת עורכי הדין בוועדה יהיו נשים."

תחולה

2. הוראות סעיף 4(א) ו-(2א) לחוק העיקרי, כנוסחן בסעיף 1 לחוק זה, יחולו החל מהבחירות הקרובות של נציגים לוועדה לבחירת קאדים כאמור בסעיף 4 לחוק העיקרי.

דברי הסבר

סעיף 2 מוצע לקבוע כי התיקון יחול בבחירות הבאות לחברי הוועדה, בדומה להסדרים שנקבעו בחוק הדיינים (תיקון מס' 26), התשע"ג-2013 (להלן – תיקון לחוק הדיינים), ובחוק בתי המשפט (תיקון מס' 74), התשע"ד-2014, וזאת כדי לא לפגוע בנציגים המכהנים.

התיקון לחוק הדיינים נחקק בעקבות מינוי ועדה בלא ייצוג נשים, לאחר נהוג של מינוי אישה אחת לפחות (ראו בג"ץ 8670/11 אמונה תנועת האישה הדתית הלאומית נ' ועדת המינויים למינוי דיינים על פי חוק הדיינים (פורסם באתר הרשות השופטת, י"ב בכסלו התשע"ג (26 בנובמבר 2012)). מצב דומה נוצר כעת בוועדה לבחירת קאדים, שבה מכהנת כיום חברה ממשלה אחת בלבד, בלא ייצוג של נשים מבין הקאדים, הכנסת או לשכת עורכי הדין. לכן מתבקש תיקון דומה.

עם זאת, בדומה להסדר שנקבע בחוק הדיינים, אין הצדקה לחרוג מהעיקרון של תחולה עתידית ולהחיל שינויי הסדרה במהלך כהונת ועדה שחבריה מונו כדין לפי החוק הקיים. הוועדה לבחירת קאדים כבר פעלה בעבר עם אישה אחת בלבד כחברה, וההרכב הקיים כעת אינו מצדיק חריגה מתחילה עתידית.

לשם השוואה, בחוק הדיינים (תיקון מס' 29), התשפ"א-2021 (להלן – תיקון מס' 29), נקבעה הוראת מעבר ייחודית ולפיה כהונתה של טוענת רבנית שמונתה לפני יום תחילתו של החוק האמור, שהיא נציגה בוועדה לבחירת דיינים, תסתים בתוך שנה מיום תחילתו של אותו החוק, ויהיה ניתן להחליפה בהתאם להוראה החדשה. עם זאת, נסיבות התיקון היו שונות באופן מהותי – כבר לפני חיקוק תיקון מס' 29 הייתה חובה של ייצוג נשים בוועדה לבחירת דיינים (4 נשים מתוך 11 חברים בוועדה), המינוי של אותה נציגה נעשה על ידי השר ולא באמצעות בחירות של גוף אחר, והתחילה נדחתה בשנה ולא הייתה באופן מיידי.

לפיכך, קביעה שההסדר המוצע יחול לגבי חברי הוועדה הבאים שייבחרו, מבטיחה את עיקרון הוודאות, מונעת פגיעה בנציגים שנבחרו (נציגי הכנסת ולשכת עורכי הדין), ושומרת על האיזון בין הצורך בייצוג הולם לבין שמירה על זכויות הנבחרים והממנים.

סעיף 1 סעיף 4 לחוק הקאדים, התשכ"א-1961 (להלן – החוק), שעניינו הוועדה לבחירת קאדים (להלן – הוועדה), קובע את הרכב הוועדה. מוצע לתקן את הסעיף ולקבוע חובה לייצוג של נשים בוועדה. הסדר דומה קיים בוועדה לבחירת שופטים בבתי המשפט האזוריים (ראו למשל סעיף 6(א) לחוק בתי המשפט (נוסח משולב), התשמ"ד-1984), ובוועדה לבחירת דיינים בבתי הדין הרבניים (ראו סעיף 6(א) לחוק הדיינים, התשט"ו-1955).

ההסדר המוצע מותאם להרכבה של הוועדה ולמאפייניה, ובהם החובה שמרבית חברי הוועדה יהיו מוסלמים. בחלק מן הגופים הממנים יש קושי להבטיח ייצוג של נשים מוסלמיות, בהעדר מועמדות מכהנות בגופים אלה. לכן, מוצע לשמר את העיקרון שחבר הממשלה הנוסף על שר המשפטים יהיה שר מוסלמי, ולקבוע כי בהעדר שר מוסלמי, ואם יוחלט שלא למנות סגן שר מוסלמי (שניתן למנותו לפי הוראות החוק אף על פי שאינו שר, במצב שבו אין חבר ממשלה מוסלמי), תמונה לוועדה שרה כנציגת הממשלה הנוספת. לגבי שלושת נציגי הכנסת, מוצע לקבוע חובה לבחור חברה כנסת, נוסף על החובה שלפחות שני חברי כנסת יהיו מוסלמים. הסדר זה מאפשר ייצוג של מוסלמים ונשים, גם במצבים שבהם אין (או כמעט אין) חברות כנסת מוסלמיות, תוך שמירה על שיקול הדעת של הגוף הממנה. מוצע גם לקבוע חובה לבחור עורכת דין שתהיה אחת משני חברי לשכת עורכי הדין החברים בוועדה.

חובת הייצוג ההולם לנשים ידועה ומוכרת, ואולם בערכאות הדתיות יש לכך חשיבות מיוחדת. כפי שנכתב בסעיף 1 לדברי ההסבר להצעת חוק הדיינים (תיקון מס' 26) (ייצוג הולם לנשים בוועדה לבחירת דיינים), התשע"ג-2013: "אף שהנשים הן כ-50% מהציבור שנוקד לשירותי בתי הדין הרבניים, הדיינים כולם הם גברים, ועל כן יש חשיבות גדולה לכך שלכל הפחות בוועדה [לבחירת דיינים] יינתן להן ייצוג הולם". אומנם בבתי הדין השרעיים מכהנת היום קאדית אחת, אך יש מקום לחזק ייצוג נשים בוועדה האמונה על בחירתם.

¹ ס"ח התשכ"א, עמ' 118; התשע"ז, עמ' 391.